

Rx 규제 리서치 (한·미·EU)

1장·3장 규제 서사의 근거 판정문

김형준 · hyjunkim.com/rx · 2026.09

원본 작업 문서를 그대로 옮겼다. 작업용 체크리스트·내부 코드(예: B8)가 포함될 수 있다.

처방(Rx) 프레이밍 규제 리서치 — 한국·EU·미국 (면접 백업용)

무엇: 화장품 마케팅에서 '처방(prescription)/Rx' 의료 프레이밍 — 용어뿐 아니라 처방전·진단서 형식의 시각화 (처방 카드, Rx 기호, 진단서 레이아웃)까지 — 이 왜 거의 사용되지 않는가를 한국·EU·미국 규제로 규명한 리서치. **이 문서의 자리:** CityLab_Desk_Research_Notes.md § 6-보강/적용/서사의 **출처 백업**. 본문엔 케이스용 핵심만 압축해 넣었고, 이 문서는 면접에서 "근거 대보세요"에 답할 *탄약*이다. **결론 한 줄:** 처방 프레이밍은 '블루오션'이 아니라 **세 시장 모두 규제가 억제한 영역**이며, 한국이 가장 위험(직접 행정처분)·미국이 그다음(미승인 신약 재분류)·EU가 가장 우회 가능하다. '스킨 레시파·맞춤 카드' 우회 명명으로 직관은 살리고 리스크는 제거할 때 차별점으로 방어된다. **주의:** 본 분석은 공개 규제 원문·기관 가이드·로펌 분석·업계 매체 근거. 실제 집행 전 각 시장 규제 전문 법률 검토 필수.

§ 1. 핵심 결론 (먼저)

1. '미개척 블루오션'이 아니라 '규제가 억제한 영역'이다. 세 시장 모두 화장품의 의약품 오인 표시·광고를 금지하며, '처방전/Rx/진단서' 형식은 의료 행위(진단→처방)를 시각적으로 모방하므로 가장 직접적인 오인 유발 장치다.

2. 시장별 위험도:

시장	1차 원인	위험도	한 줄
한국	규제(결정적)	최고	화장품법 § 13 직접 금지 + 식약처 실제 행정처분 다수
미국	규제(결정적)	높음	FD&C 'intended use'로 미승인 신약 재분류 + FDA 경고서한
EU	규제(우회 가능)+톤 친화	중간	Borderline Manual·6대 기준. 단 약국 더모 미학은 합법

3. 'Rx·처방'을 당당히 쓰는 브랜드는 전부 진짜 처방의약품이다 (Curology, Ro, Hims/Hers 등 = 면허 의료인이 처방하는 조제약). 화장품 더모코스메틱(The Ordinary·Kiehl's·라로슈포제)은 '약국·실험실' / 학만 차용하고 Rx·처방전 카드라는 문자적 의료 장치는 회피한다.

§ 2. 한국 — 화장품법 제13조 + 식약처 (위험도: 최고)

법적 근거. 화장품법 제13조(부당한 표시·광고 행위 등의 금지) 제1항: - 제1호: "의약품으로 잘못 인식할 우려가 있는 표시 또는 광고" ← 처방전 형식의 정면 위반 지점 - 제2호: 기능성화장품 오인 - 제4호: "사실과 다르게 소비자를 속이거나 잘못 인식하도록 할 우려가 있는 표시·광고"(포괄 금지)

시행규칙 별표 5: "의약품으로 잘못 인식할 우려가 있는 내용, 제품의 명칭·효능·효과 등의 표시·광고를 하지 말 것" 명문화.

식약처 지침의 구체성 ('화장품 표시·광고 관리 지침', '화장품 광고자문 기준 및 해설서 2023'): - '메디슨(medicine)', '드럭(drug)', '코스메슈티컬', '치유' 등 = 의약품 오인 표현, 금지 - '더마(derma, 피부)'는 가능하나 전체 문맥상 의약품 오인이면 불가 - '**의사**' 개발·추천 표현, '**의사·의료기구·십자가(十) 이미지**' 사용 = 소비자 오인 표현, 금지 - '항염', '피부 재생', '상처 치유' = 원료 설명에서조차 사용 불가

실제 행정처분이 빈발 (정황 증거의 핵심): - 2025.5.23, 식약처+대한화장품협회가 온라인 판매게시물 전수조사 → 화장품법 § 13 위반 부당광고 총 237건 적발, 방심위 접속차단 요청 - 그중 '피부염증감소·피부재생·항염' 등 의약품 효능 표방 114건(48.1%), '의사 추천·병원 전용·병원 추천' 등 전문가·의료기관 연관 오인 91건(38.4%) - '**의사추천·병원전용**'은 2025.1 개정 지침에서 사용금지 예시로 신규 추가 → 적발 책임판매업자 35개소 현장점검·행정처분 대상 - 별도 점검: 'AI 가짜의사' 추천 영상광고, MTS(마이크로니들) 병행 광고('피부 깊숙이 침투') 추가 적발 - 처분 수위: 해당 품목 광고·판매업무정지 15일~4개월

판정: '처방전(Rx) 카드' 발급은 § 13①(1) 정면 위반 소지 매우 큼. '처방'=의료 행위 핵심 명명, Rx·진단서 레이아웃=십자가·의료기구와 동일한 시각적 오인 장치. **규제 리스크 결정적.**

§ 3. EU — Regulation 1223/2009 + 655/2013 + Borderline Manual (위험도: 중간)

기본 구조. Regulation (EC) No 1223/2009가 화장품 정의(Art.2). 의약품(Directive 2001/83/EC)과의 경계: (a) 질병 치료·예방을 표방하는 '**presentation에 의한 의약품**' (b) 약리·면역·대사 작용으로 생리기능을 회복·교정·변경하는 '**function에 의한 의약품**'.

6대 공통기준 (Regulation (EU) No 655/2013). 모든 화장품 클레임은 ① 법적 준수 ② 진실성 ③ 증거 뒷받침 ④ 정직성 ⑤ 공정성 ⑥ 정보에 입각한 의사결정을 모두 충족. **중요: 이 기준은 "텍스트·명칭·상표·그림·도형·기타 기호(로고 등)"에 매체 불문 적용** → Rx 기호·처방전 형식 같은 시각 장치도 클레임으로 규율됨.

Borderline Manual ('Manual on the Scope of Application of the Cosmetics Regulation', Version 5.5, European Commission 2025.3.6 채택분 반영): 비구속 문서지만 'presentation에 의한 의약품' 개념 명확화. 제품이 질병 치료·예방을 표방하면(실제 효과 미입증이라도) 의약품으로 분류. 바이알·앰플 형태(섹션 3.3.34) 등 'presentation' 경계 사례 추가. "ECJ만이 권위 있는 해석 가능"이라 명시. EU 회원국 보고상 10개국이 의약품·치료 효과 표방 화장품 클레임 비준수 사례 발견.

약국 채널의 역설. EU는 더모코스메틱(dermocosmetics)이 약국·파라파머시에서 의료 인접 미학으로 신뢰 구축하는 것을 허용. L'Oréal Dermatological Beauty(라로슈포제·비쉬·CeraVe·SkinCeuticals)는 '피부과 전문의 추천' 포지셔닝, 서유럽 최고 성장 스킨케어 세그먼트. 약사 직접 상담이 신뢰 원천.

판정: '처방전' 형식은 'presentation에 의한 의약품' 재분류 위험. 단 '의료 인접 미학'(약국 채널·임상 데이터·더마 표현)은 가장 폭넓게 허용. 리스크는 한국보다 낮고 우회 가능하나, '**prescription/처방·치료**' 명시는 선을 넘음.

§ 4. 미국 — FD&C Act + intended use + MoCRA (위험도: 높음)

핵심 메커니즘: intended use. FD&C Act § 201(g): "질병의 진단·치료·완화·처치·예방에 사용되거나 신체의 구조·기능에 영향을 주려는" 제품 = drug. 화장품/의약품 판별은 '**intended use(의도된 용도)**'로 결정 → 라벨·광고·웹사이트·판촉물 클레임, 소비자 인식, 치료 성분 등으로 성립. 화장품으로 팔아도 drug claim 하면 미승인 신약 = NDA 승인 없이는 위법.

'prescription-strength'·'Rx'의 위험. 'prescription-strength(처방 강도)', 'clinical', 'dermatologist-prescribed' = 의약품적 강도·효능 인상 → drug claim 트리거. FDA는 drug claim 화장품에 경고서한 발부. - JAAD(2024) 분석: 2015-2020년 화장품 피부·모발 제제 drug-claim 위반 경고서한 **55건**(전체 1.7%), close-out letter 수령 25건(45.5%, 평균 731일). 최다 위반 = 미승인 신약 85.5%, misbranding 63.6%, labeling 41.8% - 2024.7 FDA가 글리콜산·살리실산·젖산·TCA 케미컬 필 제품에 소비자 경고+경고서한 다수 발부 → "clear acne", "remove dead skin", "reduce scars and wrinkles" 클레임 근거로 'unapproved new drugs' 판정

'cosmeceutical'은 법적으로 없다. FDA 공식(2022.2.25): "'cosmeceutical'은 법적으로 아무 의미 없음. FD&C Act는 이 용어를 인정하지 않으며, 업계가 의약품적 효능化妆품을 지칭하려 쓰는 말일 뿐." 'dermatologist-recommended'는 FDA 미규제 클레임이나 FTC 허위·기만 광고 단속 대상 가능.

MoCRA(2022) 영향. Modernization of Cosmetics Regulation Act = 1938년 이후 최대 화장품 규제 확대(시설 등록·제품 리스팅·안전성 입증·부작용 보고·강제 리콜). 단 마케팅·클레임 직접 규율보다 안전성·기록 의무 강화. drug claim 판정 틀(intended use)은 불변. 결과적으로 FDA 감시·집행 역량 강화 → 공격적 클레임 스크루티니 상승.

판정: 'prescription/Rx' 명시 = 미승인 신약 재분류 → 경고서한 → 압류·금지명령 리스크 직접 유발. **규제 리스크 결정적, 한국 다음.**

§ 5. 실제 시장 관행 — 누가 쓰고 누가 회피하나

진짜 처방의약품 D2C = 'Rx' 당당히 사용 (합법): - **Curology:** 'Custom Formula Rx', 'DayPrime Rx', 'HydroTret Rx', 'Made-for-you Rx skincare'. 피부과 provider가 스킨 퀴즈+사진 기반 최대 3개 활성성분 처방(트레티노인 등, 30일 \$29.95~). 자사 임상(150명·3주) "90.5% 여드름 개선" 주장. = compounded prescription drug이라 합법 - **Ro:** 'Custom Rx Treatment' = "compounded drug product", "FDA 승인 아님" 명시 - **Hims/Hers, Musely, Dermatica:** 동일한 진짜 처방 모델 - **핵심: 이들은 화장품이 아니라 의약품이다** ← 결정적 구분선

더모코스메틱·코스메슈티컬 = 미학만 차용, 처방 장치는 회피: - **The Ordinary(Deciem):** '임상적·약학적' 외관(흰 라벨·검은 굵은 글씨·드로퍼·'Niacinamide 10% + Zinc 1%' 성분명+농도 네이밍). 그러나 Rx·처방전 형식 안 씀 - **Kiehl's, Malin+Goetz:** '약제상(apothecary)' 헤리티지(Kiehl's는 1851년 실제 약국 출발). 처방전 카드 장치 없음 - **Aesthetics Rx(호주):** 브랜드명에 'Rx' 넣되 "Rx = prescriptive skincare(올바른 성분을 처방된 용량으로)"라고 은유로 명시 재정의. 실제 처방전 장치 없음 - **Dr. Jart+(K-beauty):** 'Dr.' 접두어로 의료 권위 차용하나 처방전 장치 없음

채널 차이: 유럽=약국·파라파머시 중심(약사 더모 상담 = 신뢰), 미국=drugstore+'dermatologist-recommended', 한국=올리브영·H&B 중심(트렌드·성분 스토리텔링 지배).

§ 6. 한국 vs 유럽 톤·시장 차이

유럽이 의료·약국 미학 친화적인 이유: ① 약국이 유럽 전역 1차 유통 채널 ② 약사가 스킨케어 상담 권한·훈련 보유 ③ 라로슈푸제·아벤느 등이 실제 온천·피부과 치료 헤리티지 출발 → '치료 보조' 포지셔닝 자연스러움. '치료 후 회복', '민감·아토피 경향 피부'가 합법 범위에서 신뢰로 작동.

한국이 덜 쓰는 이유: ① 유통이 올리브영·H&B·이커머스 중심 → 약국 의료 권위 약함 ② 식약처가 '의약품 오인'을 가장 강하게 단속 ③ '의사·병원·클리닉' 표현 별도 금지 ④ K·뷰티 강점이 트렌드·텍스처·성분 스토리(시카·병풀

·PDRN). '코스메슈티컬'은 한국에서도 마케팅 용어일 뿐 법적 범주 아님(기능성화장품 제도가 대체), 미국·EU도 법적 지위 없음.

§ 7. 종합 판정 & 캠페인 적용

'AI 진단 → 처방전(Rx) 카드'가 미개척인 이유 = 단순 미시도(블루오션)가 아니라, 세 시장 모두 규제가 억제해 온 영역. 화장품이 '처방전·Rx·진단서' 형식을 문자 그대로 쓰지 않는 건 우연이 아니라 의약품 오인 규제 회피의 구조적 선택. 'Rx/처방'을 쓰는 브랜드는 전부 진짜 처방의약품.

그러나 차별점으로 방어 가능 — 명명·시각화를 우회로 전환할 때만. 골격(진단→유형 배정→맞춤 카드)은 합법(아모레 스킨노트·Dr.AMORE가 이미 진단→안내 수행). 차별화는 *시각적 포맷*에서 나옴. 핵심 = 의료 명명(처방전/Rx/진단서/닥터/클리닉) 버리고 뷰티·라이프스타일 명명으로 전환.

레드라인 vs 우회 (실무 가이드)

	❌ 레드라인 (처분 리스크)	✅ 우회 (직관 유지+안전)
명칭	처방전·Rx·Rx·prescription·진단서·닥터/Dr. 처방·클리닉·prescription-strength·치료·재생·항염	스킨 레시피·맞춤 케어 카드·퍼스널 스킨 리포트·뷰티 블루프린트·스킨 타입 매치·큐레이션 카드
유형명	진단명(질환·증상 연상)	라이프스타일·캐릭터형(예: '수분 글로우 타입')
시각포맷	병원 양식·서명란·Rx 기호·십자가(+)	리포트·레시피 카드·룩북 포맷

시장별 미세조정

- **한국:** '의사·병원 추천' 일절 배제, 기능성화장품 심사범위 내 효능만, 실증자료 구비. 식약처 '화장품 표시·광고 관리 지침' 최신판 사전 검토
- **미국:** 'dermatologist-developed' 가능 / 'prescription-strength-prescribed' 금지. 'helps improve the appearance of' 화장품 어법. MoCRA 안전성 입증·라벨 의무 준수
- **EU:** 약국 더모 톤 활용 가능하나 '치료·처방' 명시 금지. 655/2013 6대 기준에 맞춰 시각 기호까지 실증

판정을 바꿀 벤치마크

캠페인이 별도 telehealth 파트너십으로 면허 의료인의 실제 처방의약품(예: 트레티노인 조제)을 연계하면 Curology 모델처럼 'Rx' 합법화. 그러나 이는 **화장품 캠페인이 아니라 의약품 사업으로의 전환** = 규제·책임이 전혀 달라짐.

§ 8. 한계 / 출처 무결성 (Caveats)

- 본 분석은 공개 규제 원문·기관 가이드·로펌 분석·업계 매체 근거. 개별 크리에이티브 적법성은 전체 문맥(이미지 +카피+효능 표방 종합)으로 판단 → 집행 전 시장별 규제 전문 법률 검토 필수.
- '**주류 화장품 브랜드가 처방전 카드 형식으로 규제 처분받은**' 명시적 단일 사례는 **확인 안 됨**. = 브랜드들이 사전 회피해 왔다는 정황 증거이지 처분 판례의 직접 증거는 아님.
- 식약처 행정처분 통계는 보도된 점검 회차별 수치. '처방전' 형식 자체를 특정 집계한 공식 통계는 아님 → 의약품 오인 광고라는 더 넓은 범주의 일부로 해석.

- 규제는 수시 개정(EU Borderline Manual 5.5판 2025.6, 한국 관리지침 2025.1, MoCRA 하위규정 진행 중). 집행 시점 최신판 확인 필요.

§ 9. 주요 출처

시 장	핵심 근거
한 국	화장품법 제13조·시행규칙 별표5 / 식약처 '화장품 표시·광고 관리 지침'(2025.1 개정)·'광고자문 기준 및 해설서 2023' / 식약처 2025.5.23 부당광고 237건 적발 보도
EU	Regulation (EC) 1223/2009 / Regulation (EU) 655/2013(6대 공통기준) / Borderline Manual v5.5(2025)
미 국	FD&C Act § 201(g) / FDA 'Is It a Cosmetic, a Drug, or Both?'·'Cosmetics Labeling Claims' / JAAD 2024 경고서한 분석 / MoCRA 2022(Congress.gov R47826)
관 행	Curology·Ro·Aesthetics Rx 공식 / The Ordinary·Kiehl's 브랜딩 자료